Umowa sprzedaży i montażu instalacji fotowoltaicznej i/lub magazynu energii elektrycznej dla klienta indywidualnego (B2C)

nr _____

Zawarta pomiędzy Klientem/Klientami (dalej Klient)

_____
Miejscowość, data

_____ _____
Imię i nazwisko PESEL (Klient 1)

_____ _____
Imię i nazwisko PESEL (Klient 2)

_____
Adres zamieszkania/siedziby

_____
Adres korespondencyjny

_____
Adres miejsca montażu

_____ _____
Adres e-mail Numer telefonu

a wykonawcą

IdeaSol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, ul. Złota 23/101, 25-015 Kielce, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0001254586, NIP 9592095104, REGON 545265529, z kapitałem zakładowym w wysokości 5 000 zł,

reprezentowaną przez: _____

Sposób i miejsce zawarcia umowy

☐ w lokalu przedsiębiorstwa Wykonawcy

☐ poza lokalem przedsiębiorstwa podczas wizyty uprzednio umówionej

☐ poza lokalem przedsiębiorstwa podczas wizyty nieumówionej

☐ na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron

Data uzgodnienia terminu spotkania: _____

§ 1. Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż, dostawa oraz montaż instalacji fotowoltaicznej i/lub magazynu energii wraz z opcjonalnymi urządzeniami dodatkowymi, zgodnie z niniejszą umową oraz załącznikiem technicznym.
2. Zakres instalacji obejmuje następujące komponenty:

Instalacja fotowoltaiczna:

☐ sieciowy ☐ hybrydowy ☐ mikroinwertery ☐ własny klienta

Łączna moc instalacji:

Typ inwertera

Marka i model panela:

Marka i model inwertera

Moc pojedynczego modułu:

Moc inwertera

☐Blacha; ☐Dachówka ceramiczna; ☐Grunt; ☐Wiata; ☐Dach płaski (papa/membrana);

Posadowienie instalacji:

Urządzenia dodatkowe

☐ **Magazyn energii**

Marka:

Model:

Pojemność (w kWh):

☐ **Optymalizatory zacienienia**

☐ **Backup –** pełne samoczynne zasilanie awaryjne z magazynu energii

☐ **EMS** (Energy Managment System)

Usługi dodatkowe

☐

IdeaSol

IdeaSol Sp. z o.o.

ul. Złota 23/101
25-015 Kielce

kontakt@ideasol.pl

tel. 41 202 02 38

07/2026.B2C

§ 2. Zakres prac i obowiązki Wykonawcy

1. W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się do:

a. przygotowania dokumentacji, na którą składa się projekt i koncepcja montażu instalacji,
b. dostarczenia urządzeń,
c. montażu instalacji,
d. podłączenia i uruchomienia systemu,
e. konfiguracji falownika i systemu monitoringu,
f. wykonania zgłoszenia instalacji do Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD),
g. przekazania dokumentacji powykonawczej,
h. szkolenia Klienta w zakresie obsługi instalacji.
i. po wcześniejszym uzgodnieniu i zaznaczeniu w § 1 jako usługi dodatkowej - nieodpłatnego przygotowania dokumentacji oraz złożenia wniosku związanego z możliwością uzyskania przez Klienta dofinansowania ze środków publicznych, przy czym Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za:

i. decyzje organów lub instytucji dotyczące przyznania, odmowy przyznania lub wysokości dofinansowania,
ii. zmianę zasad programów dotacyjnych,
iii. zakończenie, zawieszenie lub wyczerpanie środków w programach dotacyjnych,
iv. brak możliwości złożenia wniosku wynikający z niedostarczenia przez Klienta wymaganych informacji lub dokumentów,
v. brak spełnienia przez Klienta warunków wymaganych do uzyskania dofinansowania.
vi. Usługa dotycząca dofinansowania jest usługą dodatkową i nieodpłatną. Może zostać wykonana po montażu, po uruchomieniu właściwego naboru i po otrzymaniu kompletnych dokumentów od Klienta. Jej trwanie nie wstrzymuje odbioru instalacji ani płatności za świadczenia odpłatne.

2. W zakres obowiązków Wykonawcy nie wchodzą:

a. modernizacja instalacji elektrycznej budynku,
b. prace budowlane i konstrukcyjne wykraczające poza standardowy montaż,
c. naprawa pokrycia dachowego (chyba, że będzie ona wymagana z winy Wykonawcy),
d. doprowadzenie internetu do urządzeń,
e. prace ziemne (chyba że ustalono inaczej).

3. Zmiana producenta lub modelu komponentu wymienionego w Umowie wymaga uprzedniej zgody Klienta utrwalonej w formie pisemnej lub dokumentowej. Komponent zamienny nie może mieć parametrów gorszych od uzgodnionych.
4. Zmiana komponentu nie powoduje podwyższenia wynagrodzenia, chyba że Klient odrębnie zaakceptuje zmianę zakresu i ceny.
5. Wykonawca zastrzega sobie prawo do zlecenia usługi montażu instalacji podmiotom trzecim z którymi Wykonawca prowadzi współpracę, pozostając jednocześnie gwarantem jakości montażu.
6. W przypadku ujawnienia w trakcie realizacji Umowy konieczności wykonania dodatkowych prac niewchodzących w zakres określony niniejszą Umową, w szczególności dotyczących modernizacji instalacji elektrycznej, wykonania dodatkowych zabezpieczeń, uziemienia, przebudowy rozdzielni elektrycznej lub wzmocnienia konstrukcji montażowej, ich wykonanie wymaga odrębnej akceptacji Klienta i może wiązać się z dodatkowym wynagrodzeniem ustalonym przez Strony.
7. Klient przyjmuje do wiadomości, że funkcja zasilania awaryjnego (Backup), jeżeli została przewidziana w Umowie, nie stanowi zasilania bezprzerwowego typu UPS. W trakcie zaniku napięcia sieciowego mogą wystąpić chwilowe przerwy w zasilaniu powodujące restart części urządzeń elektrycznych. Zakres działania systemu awaryjnego może obejmować wyłącznie wybrane obwody budynku, zgodnie z ustaleniami technicznymi Stron.
8. Wszelkie przedstawiane Klientowi prognozy uzysków energii elektrycznej mają charakter wyłącznie szacunkowy i informacyjny. Faktyczna produkcja energii zależy w szczególności od warunków atmosferycznych, stopnia nasłonecznienia, temperatury, zacienienia, sposobu użytkowania instalacji oraz parametrów sieci elektroenergetycznej, wobec czego Wykonawca nie gwarantuje osiągnięcia określonego poziomu produkcji energii lub oszczędności.

§ 3. Wynagrodzenie Wykonawcy i forma płatności przez Klienta

1. Na wynagrodzenie Wykonawcy składają się następujące elementy:

Element umowy	Cena brutto	Cena brutto po rabatach
Instalacja fotowoltaiczna wraz z montażem wraz z urządzeniami dodatkowymi określonymi w §1 niniejszej umowy z wyłączeniem magazynu energii		
Magazyn energii wraz z montażem		
Inwerter		
Usługi dodatkowe wymienione w §1 niniejszej umowy		

IdeaSol

IdeaSol Sp. z o.o.

ul. Złota 23/101
25-015 Kielce

kontakt@ideasol.pl

tel. 41 202 02 38

Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy po rabatach przyznanych Klientowi wynosi _____ zł brutto, (słownie

_____

_____).

2. Klient oświadcza, że nieruchomość wskazana w Umowie jako miejsce montażu, z którą instalacja będzie funkcjonalnie związana, stanowi (zaznaczyć właściwe):

   ☐ budynek mieszkalny jednorodzinny o powierzchni użytkowej _____ m²,

   ☐ lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej _____ m²,

3. Klient oświadcza, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i zobowiązuje się poinformować Wykonawcę o każdej ich zmianie przed wystawieniem faktury końcowej. Dane służą ustaleniu właściwej stawki VAT, z uwzględnieniem ustawowych limitów 300 m² dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego i 150 m² dla lokalu mieszkalnego oraz proporcji przewidzianej prawem po przekroczeniu właściwego limitu.
4. Klient dokonuje płatności według jednego z wariantów:

Wariant 1 – środki własne:

☐ Płatność ze środków własnych Klienta

- zaliczka: _____ zł płatna w terminie do: _____.
- płatność końcowa: _____ zł brutto, w terminie 3 dni roboczych po zakończeniu montażu.

_____

Wariant 2 – finansowanie zewnętrzne:

☐ Płatność ze środków pozyskanych od partnera finansowego Wykonawcy (Bank, instytucja finansująca)

- wkład własny Klienta: _____ zł, w tym zaliczka w kwocie _____ zł,

  płatna w terminie do _____.

- pozostała część finansowana przez instytucję finansową
- Jeżeli umowa z instytucją finansującą nie stanowi inaczej, kwota kredytu uruchamiana jest na rachunek wykonawcy po potwierdzeniu przez klienta zakończenia montażu.

1. W przypadku finansowania:

   a) realizacja może być uzależniona od pozytywnej decyzji kredytowej,
   b) Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za decyzje instytucji finansowych.

2.

3. Jeżeli Umowę zawarto podczas nieumówionej wizyty Wykonawcy w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu Klienta, Wykonawca nie przyjmuje płatności przed upływem ustawowego terminu odstąpienia od Umowy.
4. Strony ustalają, że instalacja pozostaje własnością Wykonawcy do czasu uiszczenia przez Klienta całego wynagrodzenia, z uwzględnieniem bezwzględnie obowiązujących przepisów. Postanowienie to nie uprawnia Wykonawcy do wejścia na nieruchomość ani do demontażu bez zgody Klienta lub właściwego rozstrzygnięcia.

IdeaSol

IdeaSol Sp. z o.o.

ul. Złota 23/101
25-015 Kielce

kontakt@ideasol.pl

tel. 41 202 02 38

§ 4. Termin realizacji

1. Jeżeli nie postanowiono inaczej, termin realizacji zakresu Umowy wynosi do 30 dni od dnia zaksięgowania prawidłowo należnej zaliczki na rachunku Wykonawcy.
2. Termin wskazany w punkcie 1. powyżej może zostać wydłużony w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych bezpośrednio od wykonawcy do których należy zaliczyć:
    a. działanie siły wyższej, przez co rozumie się kataklizmy, konflikty zbrojne na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
    b. opóźnienia dostaw niezależne bezpośrednio od Wykonawcy wywołane sytuacjami nadzwyczajnymi,
    c. warunki atmosferyczne uniemożliwiające montaż elementów instalacji w sposób bezpieczny dla pracowników/współpracowników Wykonawcy,
    d. opóźnienia po stronie instytucji i podmiotów niezależnych, takich jak operatorzy sieci dystrybucyjnej, instytucje i organy państwowe (np. Państwowa Straż Pożarna, konserwator zabytków),
    e. niedostarczenie przez Klienta dokumentów wymaganych do prawidłowej realizacji umowy,
    f. utrudnianie lub opóźnianie realizacji umowy przez klienta, w szczególności przez uniemożliwianie dostępu do miejsca montażu,
    g. zatajania przez Klienta informacji faktycznych dotyczących miejsca montażu, które mają wpływ na jego terminową i bezpieczną realizację.
    h. Przedłużenie terminu następuje wyłącznie o rzeczywisty czas trwania przeszkody. Wykonawca niezwłocznie poinformuje Klienta o jej przyczynie i przewidywanym wpływie na termin realizacji.
3. Do wydłużenia lub odroczenia terminu realizacji może dojść również za zgodą obu stron umowy. Wówczas konieczne jest sporządzenie odpowiedniego porozumienia.
4. Montaż uważa się za zakończony z chwilą podpisania protokołu odbioru. Jeżeli Klient odmawia podpisania protokołu bez wskazania konkretnej istotnej niezgodności uniemożliwiającej korzystanie z instalacji, Wykonawca może sporządzić jednostronny protokół z dokumentacją fotograficzną, przekazać go Klientowi na trwałym nośniku i wyznaczyć co najmniej 3 dni robocze na zgłoszenie konkretnych zastrzeżeń.
5. W przypadku wystąpienia okoliczności wymagających wykonania dodatkowych prac, o których mowa w § 2 ust. 6 niniejszej Umowy, termin realizacji ulega odpowiedniemu wydłużeniu o czas niezbędny do ich wykonania oraz dostawy wymaganych materiałów lub urządzeń.

§ 5. Obowiązki Klienta

1. Klient zobowiązuje się do:
    a. udostępnienia miejsca montażu pracownikom/współpracownikom Wykonawcy,
    b. zapewnienia dostępu do energii elektrycznej w miejscu montażu,
    c. przygotowania instalacji elektrycznej budynku (jeśli wymagane),
    d. terminowej płatności,
    e. dostarczenia wymaganych dokumentów niezbędnych do realizacji umowy,
    f. podpisania wymaganych pełnomocnictw, niezbędnych do realizacji umowy.
2. Klient potwierdza, iż ma świadomość, że w przypadku niedostarczenia wymaganych dokumentów lub pełnomocnictw o których mowa w pkt 1. powyżej, przejmuje na siebie odpowiedzialność dopełnienia odpowiednich formalności, co nie uprawnia go do wydłużenia/opóźnienia terminu płatności wynagrodzenia Wykonawcy.
3. Klient oświadcza, że miejsce montażu instalacji, w szczególności dach, konstrukcja budynku oraz instalacja elektryczna, znajdują się w stanie technicznym umożliwiającym prawidłowy i bezpieczny montaż instalacji. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte budynku, dachu lub istniejącej instalacji elektrycznej, które nie były możliwe do stwierdzenia przed rozpoczęciem prac montażowych.
4. Klient wyraża zgodę na wykonywanie przez Wykonawcę dokumentacji fotograficznej miejsca montażu i wykonanej instalacji w celach technicznych, dowodowych, projektowych i serwisowych. Wykorzystanie materiałów do marketingu wymaga odrębnej dobrowolnej zgody z Załącznika nr 3.
5. W przypadku montażu instalacji na dachu pokrytym dachówką ceramiczną lub betonową Klient przyjmuje do wiadomości, że podczas prowadzenia prac montażowych może dojść do uszkodzenia pojedynczych elementów pokrycia dachowego, pomimo zachowania należytej staranności przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany uszkodzonych dachówek, pod warunkiem zapewnienia przez Klienta odpowiedniego zapasu dachówek znajdujących się na miejscu montażu. W przypadku braku dostępności dachówek po stronie Klienta, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wymiany elementów identycznych pod względem modelu, koloru lub stopnia zużycia.

§ 6. Gwarancja jakości montażu, brak zgodności towaru z Umową oraz gwarancje producentów

1. Wykonawca udziela 5-letniej gwarancji na jakość wykonanych prac montażowych, liczonej od odbioru instalacji.
2. Wykonawca odpowiada wobec Klienta za brak zgodności towaru z Umową na zasadach ustawy o prawach konsumenta. Gwarancje nie ograniczają tych uprawnień.
3. Urządzenia mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora wskazanego jako gwarant w poniższej tabeli i przekazanym dokumencie gwarancyjnym.
4. Gwarancja nie obejmuje:

IdeaSol

IdeaSol Sp. z o.o.

ul. Złota 23/101
25-015 Kielce

kontakt@ideasol.pl

tel. 41 202 02 38

a. uszkodzeń mechanicznych,
b. przepięć i wyładowań atmosferycznych,
c. ingerencji osób trzecich,
d. nieprawidłowej eksploatacji przez Klienta.

5. Szczegółowe warunki gwarancji jakości wykonania i obsługi serwisowej opisano w Załączniku nr 2.

Urządzenie	Producent / model	Gwarant	Okres gwarancji
Moduły PV			
Falownik / mikroinwertery			
Magazyn energii			
Inne			

§ 7. Pełnomocnictwa

1. Klient może udzielić Wykonawcy pełnomocnictwa do:

a. zgłoszenia instalacji do właściwego terytorialnie Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD),
b. zgłoszenia instalacji do właściwego terytorialnie Komendanta Państwowej Straży Pożarnej (jeśli wymagane),
c. innych formalności administracyjnych, np. pozyskanie dofinansowania ze środków publicznych, jeżeli tak ustalono.

2. W przypadku nieudzielenia któregokolwiek z pełnomocnictw, Klient zwalnia Wykonawcę z odpowiedzialności za realizację związanych z tym formalności, co nie uprawnia go do opóźnienia montażu lub zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 8. Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych jest Wykonawca.
2. Dane przetwarzane są w celu realizacji umowy, kontaktu oraz zgłoszeń formalnych, a także do celów marketingowych, jeżeli Klient wyrazi na to odrębną zgodę,
3. Dane mogą być przekazywane OSD, oraz instytucjom finansującym a także jeżeli to niezbędne do realizacji umowy - instytucjom i organom państwowym.
4. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych zawarte są w załączniku nr 3 do niniejszej umowy.

§ 9. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Zmiana, rozwiązanie umowy, odstąpienie, wypowiedzenie – wymaga zachowania formy pisemnej lub dokumentowej.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
4. Jeżeli po upływie ustawowego terminu odstąpienia Klient bez podstawy prawnej uniemożliwia wykonanie Umowy, Wykonawca może dochodzić na zasadach ogólnych rzeczywiście poniesionych i udokumentowanych kosztów pozostających w związku z niewykonaniem Umowy. Strony przyjmują, że orientacyjny koszt specjalistycznego transportu urządzeń do Klienta wynosi 800 zł brutto, a ich transportu zwrotnego - 800 zł brutto. Kwoty te nie są naliczane automatycznie i nie stanowią kary umownej. W przypadku skutecznego ustawowego odstąpienia stosuje się zasady z Załącznika nr 1 oraz przepisy bezwzględnie obowiązujące.

§ 10. Załączniki do umowy:

- Załącznik nr 1 – Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu
- Załącznik nr 2 – Warunki gwarancji montażu i obsługi serwisowej
- Załącznik nr 3 – Informacja o przetwarzaniu i Administratorze Danych Osobowych

IdeaSol

IdeaSol Sp. z o.o.

ul. Złota 23/101
25-015 Kielce

kontakt@ideasol.pl

tel. 41 202 02 38

- Załącznik nr 4 – Formularz techniczny do umowy instalacji

Przedstawiciel wykonawcy

Klient (1)

Klient (2)

IdeaSol Sp. z o.o.

ul. Złota 23/101
25-015 Kielce

kontakt@ideasol.pl

tel. 41 202 02 38

Załącznik nr 1 do Umowy sprzedaży i montażu instalacji fotowoltaicznej i/lub magazynu energii elektrycznej dla klienta indywidualnego

nr _____

POUCZENIE O PRAWIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Szanowni Państwo,

Jeżeli Umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa podczas wizyty uprzednio umówionej albo na odległość, Klient może odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Jeżeli Umowę zawarto podczas nieumówionej wizyty Wykonawcy w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu Klienta, termin wynosi 30 dni.

Dla umowy obejmującej towary termin biegnie od objęcia ostatniego towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę inną niż przewoźnik. Dla pozostałych świadczeń termin biegnie od dnia zawarcia Umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

SPOSÓB WYKONANIA PRAWA ODSTĄPIENIA

1. Klient składa jednoznaczne oświadczenie listownie na adres: IdeaSol Sp. z o.o., ul. Złota 23/101, 25-015 Kielce, albo pocztą elektroniczną na adres kontakt@ideasol.pl. Można skorzystać z formularza na następnej stronie, lecz nie jest to obowiązkowe.
2. Wykonawca zwróci otrzymane płatności, w tym koszt najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przy zawarciu Umowy, nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia, z ustawową możliwością wstrzymania zwrotu do chwili otrzymania towaru albo dowodu jego odesłania.
3. Klient zwraca towary niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od odstąpienia, chyba że Wykonawca zaproponował ich odbiór.
4. Jeżeli zgodnie z prawem bezpośredni koszt zwrotu obciąża Klienta, Klient może zwrócić towar we własnym zakresie albo zamówić u Wykonawcy specjalistyczny transport zwrotny za 800 zł brutto.
5. Opłata 800 zł nie jest pobierana, gdy bezwzględnie obowiązujące przepisy nakazują Wykonawcy odebrać towar na własny koszt. Dotyczy to w szczególności towaru dostarczonego do miejsca zamieszkania Klienta w wykonaniu Umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, którego ze względu na charakter nie można odesłać zwykłą pocztą.
6. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania, jeżeli został prawidłowo poinformowany o prawie odstąpienia.
7. Jeżeli na wyraźne żądanie Klienta rozpoczęto odpłatne usługi przed upływem terminu odstąpienia, po odstąpieniu Klient zapłaci wyłącznie za świadczenia rzeczywiście wykonane do chwili odstąpienia, proporcjonalnie do uzgodnionego wynagrodzenia.
8. Pełne wykonanie odpłatnej usługi może prowadzić do utraty prawa odstąpienia w jej zakresie tylko po spełnieniu ustawowych przesłanek. Niewykonana bezpłatna usługa dotacyjna nie przedłuża terminu odstąpienia od Umowy.

IdeaSol

IdeaSol Sp. z o.o.

ul. Złota 23/101
25-015 Kielce

kontakt@ideasol.pl

tel. 41 202 02 38

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Adresat	IdeaSol Sp. z o.o., ul. Złota 23/101, 25-015 Kielce; kontakt@ideasol.pl
Imię i nazwisko Klienta	_____
Adres Klienta	_____
Numer i data Umowy	_____

Niniejszym informuję/informujemy o odstąpieniu od wskazanej wyżej Umowy sprzedaży, dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznej i/lub magazynu energii.

Miejscowość i data	Podpis Klienta 1	Podpis Klienta 2

ŻĄDANIE ROZPOCZĘCIA ODPŁATNYCH USŁUG PRZED UPŁYWEM TERMINU ODSTĄPIENIA

Wypełnia się wyłącznie, gdy Klient chce rozpoczęcia odpłatnych usług przed upływem właściwego 14- albo 30-dniowego terminu.

☐ **ŻĄDAM rozpoczęcia przed upływem terminu odstąpienia odpłatnych usług obejmujących przygotowanie techniczne, montaż, podłączenie, konfigurację, uruchomienie oraz przygotowanie zgłoszenia do OSD;**

☐ **NIE ŻĄDAM wcześniejszego rozpoczęcia - odpłatne usługi rozpoczną się po upływie terminu odstąpienia.**

Przyjmuję do wiadomości, że w razie odstąpienia po rozpoczęciu usług na moje żądanie zapłacę za świadczenia rzeczywiście wykonane do chwili odstąpienia, proporcjonalnie do uzgodnionego wynagrodzenia. Po pełnym wykonaniu danej odpłatnej usługi, za moją uprzednią wyraźną zgodą i po spełnieniu ustawowych przesłanek, mogę utracić prawo odstąpienia w zakresie tej usługi. Oświadczenie nie dotyczy bezpłatnej usługi dotacyjnej.

Miejscowość i data	Podpis Klienta 1	Podpis Klienta 2

IdeaSol

IdeaSol Sp. z o.o.

ul. Złota 23/101
25-015 Kielce

kontakt@ideasol.pl

tel. 41 202 02 38

Załącznik nr 2 do Umowy sprzedaży i montażu instalacji fotowoltaicznej i/lub magazynu energii elektrycznej dla klienta indywidualnego

nr _____

WARUNKI GWARANCJI JAKOŚCI WYKONANIA I OBSŁUGI SERWISOWEJ

DEFINICJE

Wykonawca	IdeaSol Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach przy ul. Złotej 23/101.
Klient	osoba fizyczna będąca konsumentem, która zawarła z Wykonawcą Umowę.
Umowa	Umowa sprzedaży i montażu instalacji fotowoltaicznej i/lub magazynu energii.
Instalacja	system fotowoltaiczny i/lub magazyn energii wraz z elementami dodatkowymi wskazanymi w Umowie.
OSD	Operator Systemu Dystrybucyjnego właściwy dla miejsca instalacji.

§ 1. PRZEDMIOT ZAŁĄCZNIKA

1. Załącznik określa warunki dodatkowej odpowiedzialności Wykonawcy za jakość wykonania Instalacji oraz zasady obsługi serwisowej.
2. Uprawnienia z niniejszego Załącznika są niezależne od odpowiedzialności sprzedawcy za brak zgodności towaru z Umową oraz od gwarancji producentów.

§ 2. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI WYKONAWCY

1. Gwarancja jakości wykonania obejmuje prawidłowość montażu, uruchomienia i konfiguracji systemu, poprawność wykonania połączeń elektrycznych oraz zgodność wykonania z projektem i zasadami technicznymi.
2. Zakres obejmuje wszystkie elementy instalacji wskazane w Umowie w części dotyczącej prac Wykonawcy lub jego podwykonawców.

§ 3. OKRES OBOWIĄZYWANIA

1. Gwarancja jakości wykonania obowiązuje przez 5 lat od dnia odbioru Instalacji.
2. Po upływie tego okresu Klient może nadal korzystać z odpowiedzialności sprzedawcy za brak zgodności towaru z Umową i gwarancji producentów w granicach właściwych okresów.

§ 4. ZAKRES ŚWIADCZEŃ WYKONAWCY

a) wykonanie diagnostyki zgłoszonych nieprawidłowości;
b) usunięcie usterek wynikających z błędów montażowych;
c) wsparcie w procedurach gwarancyjnych producentów;
d) zgłoszenie usterki do producenta lub dystrybutora, jeżeli wymagają tego warunki gwarancji;
e) udzielanie zdalnego wsparcia technicznego w podstawowej obsłudze Instalacji.

§ 5. ZGŁOSZENIA SERWISOWE

1. Zgłoszenia można składać telefonicznie pod numerem 41 202 02 38, e-mailem na kontakt@ideasol.pl albo pisemnie na adres Wykonawcy.
2. Dla sprawnej obsługi warto podać numer Umowy, opis problemu, datę wystąpienia, komunikaty urządzeń oraz - jeżeli jest to możliwe - zdjęcia. Brak zdjęć nie pozbawia Klienta uprawnień.
3. Wstępna analiza zgłoszenia nastąpi co do zasady w ciągu 7 dni roboczych. Termin usunięcia zależy od charakteru usterki, dostępności części, bezpiecznego dostępu i procedur gwaranta urządzenia.

§ 6. WYŁĄCZENIA GWARANCJI JAKOŚCI WYKONANIA

Gwarancja jakości wykonania nie obejmuje nieprawidłowości niewynikających z prac Wykonawcy, w szczególności spowodowanych:

1) użytkowaniem niezgodnym z instrukcjami lub przeznaczeniem;
2) ingerencją osób nieupoważnionych;
3) uszkodzeniem mechanicznym powstałym po odbiorze z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
4) pożarem, powodzią, gradem, wichurą, wyładowaniem atmosferycznym lub przepięciem niezwiązanym z wadą montażu;
5) awarią sieci OSD albo istniejącej instalacji budynku;
6) wadą ukrytą budynku lub konstrukcji, której nie można było rozsądnie wykryć przed montażem.

IdeaSol

IdeaSol Sp. z o.o.

ul. Złota 23/101
25-015 Kielce

kontakt@ideasol.pl

tel. 41 202 02 38

Wyłączenia stosuje się tylko w zakresie, w jakim dana przyczyna pozostaje w związku z usterką. Nie ograniczają one ustawowej odpowiedzialności Wykonawcy.

§ 7. WIZYTY SERWISOWE POZA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WYKONAWCY

1. Samo nieuwzględnienie reklamacji lub zgłoszenia nie powoduje powstania opłaty.
2. Jeżeli po wstępnej diagnozie okaże się, że żądana wizyta dotyczy czynności nieobjętej odpowiedzialnością Wykonawcy, przed wizytą Wykonawca przedstawi zakres i cenę odpłatnej usługi. Opłata jest należna wyłącznie po wyraźnej akceptacji Klienta.

§ 8. GWARANCJE PRODUCENTÓW

1. Komponenty Instalacji mogą być objęte odrębnymi gwarancjami producentów lub dystrybutorów wskazanych jako gwaranci w § 6 Umowy.
2. Wykonawca wspiera Klienta w przekazaniu zgłoszenia gwarantowi, o ile wynika to z warunków gwarancji. Decyzję podejmuje podmiot wskazany w oświadczeniu gwarancyjnym.

§ 9. BRAK ZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ

1. Klientowi z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy w przypadku braku zgodności towaru z Umową.
2. Gwarancja jakości wykonania ani gwarancja producenta nie ogranicza tych środków. Klient sam wybiera podstawę zgłoszenia

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Załącznik stanowi integralną część Umowy.
2. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Miejscowość i data	Podpis Klienta 1	Podpis Klienta 2

IdeaSol

IdeaSol Sp. z o.o.

ul. Złota 23/101
25-015 Kielce

kontakt@ideasol.pl

tel. 41 202 02 38

Załącznik nr 3 do Umowy sprzedaży i montażu instalacji fotowoltaicznej i/lub magazynu energii elektrycznej dla klienta indywidualnego

nr _____

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ORAZ DOBROWOLNE ZGODY

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych jest IdeaSol Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, ul. Złota 23/101, 25-015 Kielce, KRS 0001254586, NIP 9592095104. Kontakt: kontakt@ideasol.pl, tel. 41 202 02 38 lub adres siedziby.

2. Cele i podstawy przetwarzania

Dane są przetwarzane w celu przygotowania, zawarcia i wykonania Umowy, obsługi kontaktu, montażu, zgłoszeń OSD, wybranej obsługi dotacji i reklamacji - art. 6 ust. 1 lit. b RODO; wykonania obowiązków podatkowych i księgowych - art. 6 ust. 1 lit. c RODO; zapewnienia bezpieczeństwa, dokumentacji technicznej i obrony roszczeń - art. 6 ust. 1 lit. f RODO; oraz marketingu elektronicznego, telefonicznego i publikacji zdjęć - wyłącznie na podstawie dobrowolnej zgody.

3. Odbiorcy danych

Dane mogą otrzymać podmioty niezbędne do realizacji właściwego celu: OSD, instytucje publiczne i dotacyjne, banki lub instytucje finansujące, podwykonawcy montażowi, serwisowi i transportowi, dostawcy IT, księgowość, kancelarie oraz uprawnione organy.

4. Okres przechowywania

Dane są przechowywane przez okres wykonania Umowy, wymagany przepisami podatkowymi i księgowymi, a następnie do przedawnienia roszczeń. Dane oparte na zgodzie są przetwarzane do jej cofnięcia.

5. Prawa Klienta

Klient może żądać dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia i przeniesienia, wnieść sprzeciw, cofnąć zgodę bez wpływu na zgodność wcześniejszego przetwarzania oraz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Dobrowolność danych i zgód

Podanie danych wymaganych do Umowy jest dobrowolne, lecz bez nich jej zawarcie lub wykonanie może być niemożliwe. Zgody marketingowe są całkowicie dobrowolne i nie wpływają na cenę ani wykonanie Umowy.

DOBROWOLNE ZGODY - KLIENT 1

☐ TAK ☐ NIE - zgadzam się na przesyłanie przez IdeaSol Sp. z o.o. informacji handlowych i marketingu bezpośredniego pocztą elektroniczną na podany adres e-mail;
☐ TAK ☐ NIE - zgadzam się na używanie mojego numeru telefonu przez IdeaSol Sp. z o.o. do rozmów i wiadomości zawierających informacje handlowe lub marketing bezpośredni;
☐ TAK ☐ NIE - zgadzam się na nieodpłatne wykorzystanie zdjęć lub nagrań gotowej realizacji w materiałach marketingowych IdeaSol, bez podawania mojego imienia, nazwiska ani dokładnego adresu.

Zgody na komunikację elektroniczną lub telefoniczną obejmują zgodę wymaganą art. 398 Prawa komunikacji elektronicznej. Każdą zgodę można w dowolnym momencie cofnąć; cofnięcie jest równie łatwe jak jej wyrażenie.

Miejscowość i data	Podpis Klienta 1

DOBROWOLNE ZGODY - KLIENT 2

☐ TAK ☐ NIE - zgadzam się na przesyłanie przez IdeaSol Sp. z o.o. informacji handlowych i marketingu bezpośredniego pocztą elektroniczną na podany adres e-mail;
☐ TAK ☐ NIE - zgadzam się na używanie mojego numeru telefonu przez IdeaSol Sp. z o.o. do rozmów i wiadomości zawierających informacje handlowe lub marketing bezpośredni;
☐ TAK ☐ NIE - zgadzam się na nieodpłatne wykorzystanie zdjęć lub nagrań gotowej realizacji w materiałach marketingowych IdeaSol, bez podawania mojego imienia, nazwiska ani dokładnego adresu.

Zgody można w dowolnym momencie cofnąć, kontaktując się z Administratorem. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.

Miejscowość i data	Podpis Klienta 1

IdeaSol

IdeaSol Sp. z o.o.

ul. Złota 23/101
25-015 Kielce

kontakt@ideasol.pl

tel. 41 202 02 38

Załącznik 4 - formularz techniczny do umowy

Aby montaż instalacji u Klienta został przekazany do realizacji, należy uzupełnić wszystkie wymagane pola. Symbol ☐ oznacza konieczność wyboru właściwej odpowiedzi. Audyt wypełniać drukowanymi literami.

Imię i nazwisko	_____
Adres miejsca montażu / nr działki	_____
Numer Umowy / data audytu	_____
Audyt wykonał	_____

ZAKRES AUDYTU: ☐ FOTOWOLTAIKA - DACH ☐ FOTOWOLTAIKA - GRUNT ☐ MAGAZYN ENERGII

A - INFRASTRUKTURA NIERUCHOMOŚCI KLIENTA

1. OSD / sprzedawca	_____ umowa kompleksowa: ☐ NIE ☐ TAK
2. Istniejąca mikroinstalacja	☐ NIE ☐ TAK; moc _____ kW; liczba paneli _____
2a. Panele	producent/model _____
2b. Falownik	producent/model _____ moc _____ kW
2c. Magazyn energii	producent/model _____ pojemność _____ kWh
3. Wjazd do posesji	☐ brak zgody ☐ do 3,5 t ☐ powyżej 3,5 t; brama _____ m
4. Liczba faz	☐ 1 faza ☐ 3 fazy
5. Moc przyłączeniowa	_____ kW; zabezpieczenie przedlicznikowe _____ A
6. Lokalizacja licznika	☐ wewnątrz ☐ elewacja ☐ granica działki ☐ inne
7. Miejsce przyłączenia	☐ rozdzielnia główna ☐ inne: _____

B - PLANOWANA INSTALACJA PV

8. Rodzaj inwertera	☐ sieciowy ☐ hybrydowy ☐ mikroinwertery ☐ własny; ☐ 1F ☐ 3F
9. Miejsce inwertera / zabezpieczeń	☐ konstrukcja gruntowa ☐ elewacja ☐ wewnątrz budynku
Zdjęcia obowiązkowe	☐ licznik ☐ rozdzielnia ☐ miejsce inwertera ☐ budynek

IdeaSol

IdeaSol Sp. z o.o.

ul. Złota 23/101
25-015 Kielce

kontakt@ideasol.pl

tel. 41 202 02 38

9a. Odległość między panelami a inwerterem / zabezpieczeniami DC

Trasa DC	Wewnątrz budynku	Po elewacji	W gruncie	Napowietrznie	SUMA
panele - inwerter	A ____ m	B ____ m	C ____ m	D ____ m	A+B+C+D ____ m

9b. Podłoże ściany/elewacji: ☐ drewno ☐ tworzywo ☐ beton/cegła ☐ tynk ☐ inne: _____

10. Odległość między inwerterem/zabezpieczeniami AC a miejscem wpięcia

Trasa AC	Wewnątrz budynku	Po elewacji	W gruncie	Napowietrznie	SUMA
inwerter - wpięcie	A ____ m	B ____ m	C ____ m	D ____ m	A+B+C+D ____ m

11. Infrastruktura w gruncie ☐ brak trasy ☐ brak wiedzy ☐ brak przeszkód ☐ kolizje: _____

12. Struktura gruntu ☐ brak trasy ☐ brak wiedzy ☐ piach/glina/gruz/skała ☐ inna

13. Możliwe zacienienia ☐ brak ☐ drzewa ☐ budynki ☐ elementy dachu ☐ inne

14. Internet w miejscu urządzeń ☐ brak zasięgu ☐ Wi-Fi, siła 1-5: ____ ☐ LAN

C - KONSTRUKCJA DACHOWA

15. Wysokość budynku _____ m ☐ zdjęcie całego budynku od strony instalacji

16. Możliwość wjazdu zwyżki ☐ NIE ☐ TAK; szerokość dostępu _____ m

17. Instalacja odgromowa ☐ brak ☐ jest; odległość/separacja: _____

18. Liczba połaci _____

19. Orientacja połaci (zaznaczyć dla każdej planowanej połaci)

Orientacja	Połać 1	Połać 2	Połać 3	Połać 4	Połać 5	Połać 6
zachód	☐	☐	☐	☐	☐	☐
południowy zachód	☐	☐	☐	☐	☐	☐
południe	☐	☐	☐	☐	☐	☐
południowy wschód	☐	☐	☐	☐	☐	☐
wschód	☐	☐	☐	☐	☐	☐

IdeaSol

IdeaSol Sp. z o.o.

ul. Złota 23/101
25-015 Kielce

kontakt@ideasol.pl

tel. 41 202 02 38

19a. Parametry połaci

Parametr	Połać 1	Połać 2	Połać 3	Połać 4	Połać 5	Połać 6
kąt spadku						
szerokość [m]						
długość [m]						
liczba paneli						

20. Pokrycie dachu: ☐ blachodachówka ☐ blacha płaska ☐ płyta warstwowa ☐ blacha trapezowa ☐ blacha falista ☐ gont ☐ papa/membrana ☐ dachówka ceramiczna/betonowa ☐ karpiówka ☐ inne: _____

Rozstaw grzbietów trapezu	_____ cm; szerokość _____ cm; wysokość _____ cm
Wymiar dachówki	długość _____ cm; szerokość _____ cm
Widoczna część dachówki	długość _____ cm; szerokość _____ cm
Zapas dachówki	_____ szt.

21. Konstrukcja dachu: ☐ brak możliwości sprawdzenia ☐ łaty i krokwie ☐ pełne deskowanie ☐ płyty warstwowe ☐ żelbet/stropodach ☐ kratownica drewniana ☐ kratownica metalowa

22. Rozstaw krokwi _____ cm; szerokość krokwi _____ cm; ☐ brak możliwości sprawdzenia ☐ zdjęcie konstrukcji

D - WIZUALIZACJA I DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

23. Rysunek połaci, proponowanego układu modułów, elementów dachu i trasy kablowej:

IdeaSol

IdeaSol Sp. z o.o.

ul. Złota 23/101
25-015 Kielce

kontakt@ideasol.pl

tel. 41 202 02 38

FOTOWOLTAIKA - GRUNT

Planowana konstrukcja	☐ stół 2×4 ☐ dostawka +2 ☐ dostawka +4 ☐ inna
Liczba stołów / dostawek	_____
Wymiary dostępnego terenu	długość _____ m; szerokość _____ m
Orientacja / nachylenie	_____
Dostęp ciężkiego sprzętu	☐ TAK ☐ NIE; ograniczenia: _____
Zdjęcia	☐ miejsce montażu ☐ widok satelitarny ☐ wjazd

24. Uwagi i szkic konstrukcji gruntowej:

E - MAGAZYN ENERGII

25. Magazyn w pomieszczeniu falownika	☐ NIE ☐ TAK
26. Sposób rozbudowy	☐ nowy falownik ☐ falownik Klienta ☐ dodatkowy falownik
Miejsce montażu	_____
Wymiary miejsca	długość _____ cm; szerokość _____ cm; wysokość _____ cm
Warunki pomieszczenia	☐ temperatura ☐ sucho ☐ wentylacja ☐ brak zagrożenia wybuchem
Przejście przez strop	☐ NIE ☐ TAK; opis: _____
Układ rezerwy / agregat	☐ brak ☐ układ rezerwy ☐ agregat ☐ oba

27. Trasy kablowe magazynu energii

Trasa	Wewnątrz	Elewacja	Grunt	Napowietrznie	SUMA
DC: panele - falownik	____ m	____ m	____ m	____ m	____ m
AC: falownik - wpięcie	____ m	____ m	____ m	____ m	____ m
Magazyn - falownik	____ m	____ m	____ m	____ m	____ m

IdeaSol

IdeaSol Sp. z o.o.

ul. Złota 23/101
25-015 Kielce

kontakt@ideasol.pl

tel. 41 202 02 38

F - DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA I UWAGI

☐ licznik i jego otoczenie
☐ numer licznika
☐ otwarta rozdzielnia główna
☐ miejsce przyłączenia
☐ miejsce falownika
☐ cały budynek
☐ połacie i pokrycie dachu
☐ konstrukcja dachowa
☐ zacienienia
☐ tabliczka falownika
☐ tabliczka magazynu
☐ pomieszczenie magazynu
☐ konstrukcja gruntowa
☐ widok satelitarny
☐ wjazd i ograniczenia

Uwagi techniczne i ustalenia:

Oświadczam, że podane przeze mnie informacje są zgodne ze stanem faktycznym, a miejsce montażu instalacji spełnia warunki umożliwiające jej prawidłowy i bezpieczny montaż oraz użytkowanie. Przyjmuję do wiadomości, że zatajenie lub nieujawnienie istotnych informacji dotyczących w szczególności stanu technicznego dachu, instalacji elektrycznej lub terenu przeznaczonego pod montaż może skutkować koniecznością uzgodnienia dodatkowych prac, zmianą terminu albo odmową wykonania prac, których nie można bezpiecznie lub zgodnie z prawem wykonać. Postanowienie to nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy za brak należytej staranności.

Przedstawiciel Wykonawcy | Klient 1 | Klient 2

IdeaSol

IdeaSol Sp. z o.o.

ul. Złota 23/101
25-015 Kielce

kontakt@ideasol.pl

tel. 41 202 02 38